إلى / السيد قاضي محكمة تحقيق الدورة المحترم

المشتكي: عمر رعد خليفه **الساكن:** بغداد - الدورة، محلة (842)، زقاق (9)، دار (6)

المشكو منهما:

1. **شهد عباس لفته** (الزوجة)
2. **ناهد** (والدة الزوجة - شريكة بالتحريض والاتفاق)

الساكنتان: بغداد - الدورة، الإسكان، قرب جامع الإسكان (بدلالة المشتكي)

م / طلب اتخاذ الإجراءات القانونية

تحية طيبة واحتراماً،

سبق وأن أقدمت المشكو منها الأولى باتفاق وتحريض ومساعدة من والدتها المشكو منها الثانية، على ارتكاب الأفعال الجرمية الآتية بحق موكلي:

1. قيام المشكو منها الأولى بتهديد موكلي هاتفياً وعبر الرسائل النصية بالقتل والذبح والتوعد بالاستعانة بأقاربها وأعمامها لإيذائه والنيل من سلامته الجسدية.

2. قيام المشكو منها الأولى بالحضور لمرتين متتاليتين أمام دار سكن موكلي الكائن في (الدورة - محلة 842) والصراخ في الشارع والتسبب بتجمهر أهالي المنطقة وتوجيه عبارات السب والقذف والشتم العلني بحق موكلي ووالدته وأسرته بقصد الحط من كرامتهم وتخريب سمعتهم أمام الجيران، والمثبت بشهادة الشهود الحاضرين.

3. قيام المشكو منها بالتشهير بموكلي لدى صديقه المقرب (الشاهد) علي سلام (صبحي) والطعن بسلوكه وأخلاقه وادعاء أنه يشرب الكحول داخل الدار في حين أنها هي من طلبت ذلك وألحت عليه، فضلاً عن التلويح باختلاق تهمة كاذبة مخلة بالحياء والشرف تزعم فيها إدخال شخص للدار وهي عروسة بقصد ابتزازه والإساءة لسمعته، والمثبت بالمحادثات ومكالمة الوساطة المسجلة التي استغرقت ساعة و(34) دقيقة.

4. قيام المشكو منهما بالاتصال بالشاهدة (عهود) عبد الرحمن خلاف - والدة صديق موكلي علي سلام (صبحي) ومحاولة التأثير عليها والضغط لحملها هي وابنها على الإدلاء بشهادة زور ضد موكلي واختلاق ادعاءات باطلة، والموثق بالبصمات الصوتية الصادرة من الشاهدة (عهود) التي توثق هذه المحاولات بدلالة جريمة التحريض على شهادة الزور.

وحيث إن ما ارتكبته المشكو منهما يشكل جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام **المواد (430) و(432) و(434) و(248)** وبدلالة **المادتين (48 و49)** من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل:

لذا؛ نطلب من عدالتكم الموقرة التفضل بـ:

أولاً: تدوين أقوال موكلي كمشتكٍ ومطالب بالحق الجزائي والشخصي والتعويض المادي والمعنوي لرد اعتباره.

ثانياً: التفضل بإحالة الأوراق إلى **السيد المحقق القضائي** في محكمتكم الموقرة لتدوين أقوال موكلي وتدوين شهادات شهود الإثبات الأربعة (علي سلام، صبحي مصطفى فائق، عباس عهود عبد الرحمن، خلاف هدى محمد عثمان) الحاضرين بدلالة المشتكي توفيراً للوقت وحفاظاً على سرية الإجراءات.

ثالثاً: ربط المبرزات الجرمية الفنية (البصمات الصوتية والمحادثات) المرفقة على وسيط تخزين بالأوراق التحقيقية وتكليف خبير الأدلة الفنية بتفريغها رسمياً.

رابعاً: إصدار أمر بضبط جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمشكو منها الأولى وتفريغه فنياً كونه أداة ارتكاب الجريمة استناداً للمادة (154) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

خامساً: اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وإصدار أمر استقدام بحق المشكو منهما وإلزامهما بتقديم تعهد عدلي مغلظ مصحوب بكفالة مالية ضامنة بعدم التعرض لموكلي أو عائلته أو الاقتراب من دار سكناه مطلقاً.

مع وافر الشكر والتقدير والاحترام

وكيل المشتكي
المحامي سعد فراس أميل

التاريخ: 8 / 11 / 2026 م